



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yehezekiel Matulessy;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Alam Sentosa, Blok I 1, No. 12 A, RT/RW: 004/009, Desa/Kel Pasirangin, Kec Cileungsi, Kab. Bogor Jawa Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Yehezekiel Matulessy ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa Yehezekiel Matulessy ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan 29 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum: SARIPIN, S.H. dari Pusbakum Hade Indonesia Raya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No. 615/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Cbi tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 Gram

Dengan berat **netto** awal keseluruhan 0,2201 (nol koma dua dua nol satu) gram / berat **netto** seluruhnya 0,1100 (nol koma satu satu nol nol) gram setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020.

- 1 (satu) buah pipet kecil
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** tepatnya di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. AMI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** masukkan ke kantong kresek warna hitam lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



menyimpan di kantong celana sebelah kanan depan celana
Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** kemudian sekitar jam 20.00
WIB Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** pulang ke Cileungsi

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.
225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa
tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo
M.T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan,
S.Farm (Nip.198903102012121002) **Selaku Pemeriksa** dan
Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) **Kepala Pusat
Laboratorium Narkotika BNN:**

➤ **Barang bukti :**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi
persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan
setelah dibuka ternyata ditemukan

1.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna
putih dengan berat netto seluruhnya 0,2201 gram sisa
berat netto akhir seluruhnya 0,1100 gram;

2.1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine 50 ml
An. Yehezekiël Matulessy;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **YEHEZEKIEL
MATULESSY**

➤ **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan
bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An.
Yehezekiël Matulessy No.2 tersebut diatas adalah benar
mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**
Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia**
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Barang bukti setelah diperiksa , sisanya berupa :

1.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna
putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1100 gram;

2.1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine
yang tak bersisa;

Berat netto seluruhnya Memfetamina 0,1100 gram.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di teras depan rumah kontrakan kosong yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** sesampainya di Cileungsi langsung membeli 1 (satu) pipet kecil dari salah satu apotik yang berada di cileungsi, setelah itu Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** pulang ke rumah namun dalam pertengahan jalan kepala Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** pusing dan beristirahat di teras depan rumah kontrakan kosong yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian didatangi oleh warga sekitar yang curiga Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** sebagai maling pada hari Rabu 29 Juli 2020 sekitar



jam 02.00 WIB Saksi HABIB ALMAJID dan Saksi MAHENDRA NOVIANTO yang datang melihat warga sekitar mengintrogasi namun Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** menjawab ngelantur yang tidak lama kemudian seorang security perumahan merogoh kantong Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** menemukan 1 (satu) pipet kecil dikantong belakang sebelah kiri lalu Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** diminta untuk membuka celana dan memeriksa kantong celana depan sebelah kanan yang mendapati 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang dibungkus 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** dan barang bukti yang para saksi temukan langsung dibawa ke Polsek Cileungsi guna proses secara hukum, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya. Barang tersebut diperoleh Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** dengan membeli setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr AMI (Daftar Pencarian Orang)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip.198903102012121002) **Selaku Pemeriksa** dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) **Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN**:

➤ **Barang bukti :**

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2201 gram sisa berat netto akhir seluruhnya 0,1100 gram;



2. 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine 50 ml
An. Yehezkiel Matulessy;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY**

➤ **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Yehezkiel Matulessy No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Barang bukti setelah diperiksa , sisanya berupa :

- 1.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1100 gram;
- 2.1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang tak bersisa;

Berat netto seluruhnya Memfetamina 0,1100 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di teras depan rumah kontrakan kosong yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab.



Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** sesampainya di Cileungsi langsung membeli 1 (satu) pipet kecil dari salah satu apotik yang berada di cileungsi, setelah itu Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** pulang ke rumah namun dalam pertengahan jalan kepala Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** pusing dan beristirahat di teras depan rumah kontrakan kosong yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor lalu sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian didatangi oleh warga sekitar yang curiga Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** sebagai maling pada hari Rabu 29 Juli 2020 sekitar jam 02.00 WIB Saksi HABIB ALMAJID dan Saksi MAHENDRA NOVIANTO yang datang melihat warga sekitar mengintrogasi namun Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** menjawab ngelantur yang tidak lama kemudian seorang security perumahan merogoh kantong Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** menemukan 1 (satu) pipet kecil dikantong belakang sebelah kiri lalu Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** diminta untuk membuka celana dan memeriksa kantong celana depan sebelah kanan yang mendapati 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang dibungkus 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** dan barang bukti yang para saksi temukan langsung dibawa ke Polsek Cileungsi guna proses secara hukum, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya. Barang tersebut diperoleh Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY**



dengan membeli setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr AMI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat

- Bahwa cara Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** menggunakan sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat berupa aqua gelas yang berisi air dan 2 (dua) buah pipet plastic lalu menyiapkan pipet gelas berukuran kurang lebih 10 CM setelah itu bagian bawah aqua tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya memasukan pipet plastic tersebut, setelah itu memasukan pipet kaca kecil berukuran kurang lebih 10 CM ke salah satu pipet plastic akan tetapi hanya setengah saja pipet kaca dimasukan kedalam pipet plastic tersebut di bengkokan kearah depan, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api, setelah sabu-sabu mencair lalu dihisap seperti pipet yang satu lagi sampai menghasilkan asap, setelah cairan sabu-sabu masuk kedalam aqua gelas tersebut selanjutnya membuang asap hasil hisapan tersebut melalui mulut

- Bahwa Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY** menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip.198903102012121002) **Selaku Pemeriksa** dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) **Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN:**

➤ **Barang bukti :**

Barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2201 gram sisa berat netto akhir seluruhnya 0,1100 gram;



2. 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine 50 ml
An. Yehezekiel Matulessy;

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **YEHEZEKIEL MATULESSY**

➤ **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Yehezekiel Matulessy No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

➤ **Sisa Barang Bukti :**

Barang bukti setelah diperiksa , sisanya berupa :

- 1.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,1100 gram;
2.1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang tak bersisa;

Berat netto seluruhnya Memfetamina 0,1100 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAHENDRA NOVIANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana narkoba, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira jam 02.30 WIB, di teras depan rumah kontrakan kosong, yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa pelakunya tindak Pidana Narkotika Terdakwa YEHEZEKIEL MATULESSY;
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 02.00 WIB, saat saksi sedang ke salah satu warung di sekitar tempat kejadian, saksi melihat pelaku sedang di kerumuni oleh warga sekitar, selanjutnya saksi, melaporkan kejadian tersebut ke security perumahan Griya Limus Asri tersebut, setelah itu saksi ke rumah sdr. HENDRA dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang diamankan warga, kemudian, bersama dengan sdr. HENDRA tersebut menuju tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian tersebut, saksi melihat warga sekitar menginterogasi pelaku tersebut, akan tetapi jawaban pelaku tersebut ngelantur, tidak lama berselang security perumahan tersebut merogoh kantong celana pelaku tersebut dan didapati sebuah pipet berukuran kecil, setelah itu warga sekitar meminta pelaku tersebut untuk membuka celananya, setelah pelaku membuka celananya, selanjutnya pelaku memberikan celana tersebut ke pihak security, dan oleh security meminta saksi untuk memeriksa kantong celana pelaku tersebut, dan saat itu saksi mendapati barang bukti shabu-shabu yang di disimpan pada kantong plastik klip kecil dan dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan, sedangkan untuk pipet berukuran kecil tersebut disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri, setelah mendapatkan barang bukti tersebut, selanjutnya warga sekitar memintah untuk meletakkan barang bukti tersebut didepan pelaku, dan tidak lama berselang, anggota polsek Cileungsi datang mengamankan pelaku dan barang bukti;
- Bahwa pihak security dan warga sekitar menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, dan Terdakwa saat itu menjawab bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenalinya, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan bahan Shabu-shabu berbentuk kristal putih yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kantong kresek

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil, yang didapat dari Terdakwa YEHEZEKIEL MATULESSY;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HABIB ALMADJID**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana narkotika, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira jam 02.30 WIB, teras depan rumah kontrakan kosong, yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;

- Bahwa yang menjadi pelakunya tindak pidana Narkotika yaitu Terdakwa YEHEZEKIEL MATULESSY;

- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 02.00 WIB, saat saksi sedang ke salah satu warung di sekitar tempat kejadian, saksi melihat pelaku sedang di kerumuni oleh warga sekitar, selanjutnya saksi, melaporkan kejadian tersebut ke security perumahan Griya Limus Asri tersebut, setelah itu saksi ke rumah sdr. HENDRA dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang diamankan warga, kemudian, saksi bersama dengan sdr. HENDRA tersebut menuju tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian tersebut, saksi melihat warga sekitar menginterogasi pelaku tersebut, akan tetapi jawaban pelaku tersebut ngelantur, tidak lama berselang security perumahan tersebut merogoh kantong celana pelaku tersebut dan didapati sebuah pipet berukuran kecil, setelah itu warga sekitar meminta pelaku tersebut untuk membuka celananya, setelah pelaku membuka celananya, selanjutnya pelaku memberikan celana tersebut ke pihak security, dan oleh security memintah saksi untuk memeriksa kantong celana pelaku tersebut, dan saat itu saksi mendapati barang bukti shabu-shabu yang di disimpan pada kantong plastik klip kecil dan dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan, sedangkan untuk pipet berukuran kecil tersebut disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri, setelah mendapatkan barang bukti tersebut, selanjutnya warga sekitar meminta untuk meletakkan barang bukti tersebut didepan pelaku, dan tidak lama berselang, anggota polsek Cileungsi datang mengamankan pelaku dan barang bukti;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak security dan warga sekitar menanyakan kepada pelaku mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, dan pelaku saat itu menjawab bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenalinya, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan bahan Shabu-shabu berbentuk kristal putih yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil, yang didapat dari Terdakwa YEHEZEKIEL MATULESSY ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DONALD TAMBUNAN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung, akan tetapi saksi mengetahuinya dan pada saat terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa YEHEZEKIEL MATULESSY tersebut, saksi sedang berada di kantor Polsek Cileungsi, sedang melaksanakan tugas piket Reskrim;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi dari pengakuan pelaku, bahwa jumlah narkoba jenis shabu tersebut, seberat $\frac{1}{2}$ Gram, dan setelah ditimbang, berat narkoba jenis shabu tersebut yaitu 0,24 Gram;
- Bahwa adapun bentuk shabu shabu tersebut yaitu berbentuk kristal putih seperti gula batu yang di bungkus oleh plastik klip kecil dan disimpan di kantong kresek warna hitam;
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 02.00 WIB, saat saksi sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polsek Cileungsi, tiba-tiba saksi mendapat telepon dari warga sekitar tempat kejadian yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang diamankan oleh warga karena di duga pelaku pencurian, dan setelah yang di duga pelaku pencurian tersebut digeledah, didapati barang yang menyerupai narkoba jenis shabu-shabu di kantong sebelah kanan depan laki-laki tersebut, mendengar informasi dari warga tersebut, saksi bersama dengan beberapa orang rekan saksi lainnya langsung menuju tempat kejadian, dan sekitar 20 (dua puluh)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian saksi dan bersama dengan rekan kerja saksi tiba di tempat kejadian dan mendapati seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang diamankan oleh warga sekitar, dan didepan laki-laki yang diamankan tersebut, terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, yang berisikan bahan shabu-shabu yang disimpan pada 1 (satu) bungkus plastik kecil klip dan 1 (satu) buah pipet kecil, setelah ditanyakan pada pelaku tentang kepemilikan barang bukti tersebut, pelaku mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik pelaku, selanjutnya, pelaku dan barang bukti di amankan ke Polsek Cileungsi untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Saksi pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi masih mengenalinya pelakunya, yaitu Terdakwa YEHEZEKIEL MATULESSY yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas, dan juga orang yang telah dimankan warga sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi masih mengenalinya, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan bahan Shabu-shabu berbentuk kristal putih yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil, yang didapat dari Terdakwa YEHEZEKIEL MATULESSY;

- Bahwa saksi masih mengenalinya, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip yang berisikan bahan Shabu-shabu berbentuk kristal putih yang di simpan di dalam 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam berikut dengan 1 (satu) buah pipet kecil, yang didapat dari Terdakwa YEHEZEKIEL MATULESSY;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip. 198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip. 198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Yehezekiel Matulelessy No.2

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, jenis shabu-shabu tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira jam 02.30 WIB, teras depan rumah kontrakan kosong, yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa barang bukti jenis shabu-shabu tersebut ada di dalam penguasaan Terdakwa tepatnya di kantong sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan warga di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa tersebut, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari sdr. AMI tersebut yaitu sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. AMI tersebut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar sore hari di rumah kontrakan sdr. AMI, yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. AMI tersebut, atas inisiatif Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk membeli;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-Shabu dari sdr. AMI tersebut, yaitu dengan cara mendatangi rumah kontrakan sdr. AMI tersebut, yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
- Bahwa adapun Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-Shabu dari sdr. AMI tersebut, sudah ada sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa adapun Terdakwa mulai memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut selama 2 (dua) tahun, dan terakhir Terdakwa memakainya di rumah kontrakan sdr. AMI, yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. AMI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa adapun Terdakwa mulai memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut selama 2 (dua) tahun, dan terakhir Terdakwa memakainya di rumah kontrakan sdr.AMI, yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. AMI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 Gram, Dengan berat **netto** awal keseluruhan 0,2201 (nol koma dua dua nol satu) gram / berat **netto** seluruhnya 0,1100 (nol koma satu satu nol nol) gram telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah teras depan rumah kontrakan kosong, yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Terdakwa telah diamankan warga;
- Bahwa benar saat Terdakwa diamankan oleh warga sekitar, lalu Terdakwa diinterogasi, akan tetapi jawaban Terdakwa ngelantur, tidak lama berselang security perumahan tersebut merogoh kantong celana pelaku tersebut dan didapati sebuah pipet berukuran kecil, setelah itu warga sekitar meminta Terdakwa tersebut untuk membuka celananya, setelah Terdakwa membuka celananya, selanjutnya pelaku memberikan celana tersebut ke pihak security, dan oleh security memintah saksi Habib Almajid dan Saksi Mahendra Noviannto untuk memeriksa kantong celana pelaku tersebut, dan saat itu saksi mendapati barang bukti shabu-shabu yang di disimpan pada kantong plastik klip kecil dan dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan, sedangkan untuk pipet berukuran kecil tersebut disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri yang barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, setelah mendapatkan barang bukti tersebut, selanjutnya warga sekitar meminta untuk meletakkan barang bukti tersebut didepan Terdakwa, dan tidak lama berselang, saksi Donald Tambunan anggota polsek Cileungsi datang mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut sebanyak setengah gram dari sdr. Ami dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar sore hari di rumah kontrakan sdr. AMI, yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 Gram, Dengan berat netto awal keseluruhan 0,2201 (nol koma dua dua nol satu) gram / berat netto seluruhnya 0,1100 (nol koma satu satu nol nol) gram, didapat hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip. 198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip. 198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Yehezekiel Matulessy No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Yehezekiel Matulessy, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 02.00 WIB di sebuah teras depan rumah kontrakan kosong, yang beralamat di Kp. Bakom, Rt/Rw : 003/004, Desa/Kel. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Terdakwa telah diamankan warga;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan oleh warga sekitar, lalu Terdakwa diinterogasi, akan tetapi jawaban Terdakwa ngelantur, tidak lama berselang security perumahan tersebut merogoh kantong celana pelaku tersebut dan didapati sebuah pipet berukuran kecil, setelah itu warga sekitar meminta Terdakwa tersebut untuk membuka celananya, setelah Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memberikan celana tersebut ke pihak security, dan oleh security meminta saksi Habib Almajid dan Saksi Mahendra Novianto untuk memeriksa kantong celana pelaku tersebut, dan saat itu saksi mendapati barang bukti shabu-shabu yang disimpan pada kantong plastik klip kecil dan dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan, sedangkan untuk pipet berukuran kecil tersebut disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, setelah mendapatkan barang bukti tersebut, selanjutnya warga sekitar meminta untuk meletakkan barang bukti tersebut didepan Terdakwa, dan tidak lama berselang, saksi Donald Tambunan anggota Polsek Cileungsi datang mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut sebanyak setengah gram dari sdr. Ami dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar sore hari di rumah kontrakan sdr. AMI, yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 Gram, Dengan berat netto awal keseluruhan 0,2201 (nol koma dua dua nol satu) gram / berat netto seluruhnya 0,1100 (nol koma satu satu nol nol) gram, didapat hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si (Nip. 198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip. 198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine An. Yehezekiel Matulesy No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu berbentuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa merupakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkoba golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena tidak sesuai dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba

Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkoba) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat tertangkap tangan ditemukan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam di saku celana Terdakwa yang mana shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa sebanyak setengah gram dari sdr. Ami dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar sore hari di rumah kontrakan sdr. AMI, yang beralamat di Kp. Kopar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional serbuk kristal yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu termasuk ke dalam unsur "menguasai", dimana Terdakwa membawa dan menguasai sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 Gram, Dengan berat netto awal keseluruhan 0,2201 (nol koma dua dua nol satu) gram / berat netto seluruhnya 0,1100 (nol koma satu satu nol nol) gram telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yehezkiel Matulessy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yehezkiel Matulessy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama .4 Empat.) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.8.00.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dbayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik klip warna bening berukuran kecil yang berisikan bahan shabu-shabu berbentuk kristal warna putih seberat 0,24 Gram, Dengan berat **netto** awal keseluruhan 0,2201 (nol koma dua dua nol satu) gram / berat **netto** seluruhnya 0,1100 (nol koma satu satu nol nol) gram telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 225 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, tanggal 08 DESEMBER 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, S.H.. dan , IKA DHIANAWATI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULKARNAEN, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

IKA DHIANAWATI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Cbi